ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. OBJETO. ....1 - 25

II. FINALIDAD....1 - 25

III. ALCANCE. ....1 - 25

CONSIDERACIONES GENERALES

BASES LEGALES

Disciplina Militar....3 - 25

Normas Generales ....3 - 25

CAPITULO I

LAS FALTAS

Artículo 1. (De las faltas) ....4 - 25

Artículo 2. (Clasificación de las faltas)....4 - 25

Artículo 3. (A Disposición del Consejo Académico)....7 - 25

CAPITULO II

LA SEPARACIÓN

Artículo 4. (Causales de separación). ....9 - 25

Artículo 5. (Separación por causales académicas) ....9 - 25

Artículo 6. (Transgresión de la norma). ....10 - 25

Artículo 7. (Aplicación de la Separación)....11 - 25

Artículo 8. (Aplicación del procedimiento). ....11 - 25

Artículo 9. (De la separación). ....11 - 25

Artículo 10. (Separación disciplinaria). ....11 - 25

Artículo 11. (Determinación de la separación)....11 - 25

Artículo 12. (Separación del instituto)....11 - 25

Artículo 13. (Separación por bajo rendimiento físico). ....12 - 25

Artículo 14. (Determinación y aplicación). ....12 - 25

Artículo 15. Artículo 15. (Determinación de la separación).....12 - 25
Artículo 16. Artículo 16. (Separación por salud).....12 - 25
Artículo 17. (Determinación del consejo superior).....12 - 25
Artículo 18. (Análisis de la Solicitud de Separación por motivos de salud).....12 - 25
Artículo 19. (De la determinación).....12 - 25
Artículo 20. (Consideraciones a tomar).....13 - 25
Artículo 21. (Documentación a presentar).....13 - 25
Artículo 22. (Reincorporación).....13 - 25
Artículo 23. (Situación).....14 - 25
Artículo 24. (Reincorporación).....14 - 25
Artículo 25. (De la separación).....14 - 25
Artículo 26. (De la consideración).....14 - 25
Artículo 27. (Solicitud Voluntaria).....14 - 25
Artículo 28. (Separación por procesamiento).....15 - 25
Artículo 29. (Tiempo de separación).....15 - 25
Artículo 30. (Reincorporación).....15 - 25
Artículo 31. (De la inasistencia).....15 - 25
Artículo 32. (De la consideración).....15 - 25
Artículo 33. (De la notificación).....15 - 25

CAPITULO III

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 34. (Sanciones).....16 - 25
Artículo 35. (Aplicación de las sanciones).....16 - 25
Artículo 36. (Documentación).....17 - 25
Artículo 37. (Las acciones disciplinarias).....17 - 25
Artículo 38. (Medidas preventivas a la pérdida de puntaje).....17 - 25

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DISCIPLINARIOS

Artículo 39. (Consideraciones generales). .....19 - 25

Artículo 40. (Atribuciones). .....20 - 25

CAPÍTULO V

CONTROL SOBRE APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 41. (De la disciplina y el comportamiento).....22 - 25

Artículo 42. (Asignación de puntaje).....22 - 25

Artículo 43. (Descuento del puntaje). .....22 - 25

Artículo 44. (Apreciación de disciplina y comportamiento). .....22 - 25

Artículo 45. (Notificación de puntaje).....22 - 25

Artículo 46. (Separación por disciplina y comportamiento). .....22 - 25

Artículo 47. (Sanciones extraordinarias). .....23 - 25

Artículo 48. (Aplicación de la fórmula para deméritos). .....23 - 25

CAPÍTULO VI

REPRESENTACIONES Y COMPETENCIAS

Artículo 49. (Representaciones y Competencias). .....24 - 25

CAPÍTULO VII

SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN

Artículo 50. (Solicitud de Reconsideración y Procedimiento). .....25 - 25

Artículo 51. (Solicitud de Apelación y Procedimiento). .....25 - 25

REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y SANCIONES DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR AÉREO

INTRODUCCIÓN

I. OBJETO.

Normar el régimen disciplinario y causales de separación de los Oficiales Cursantes de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo (ECEMA), durante todas las actividades que realizan los cursos del Diplomando de Comando y Estado Mayor Aéreo (DCEMA) y del Diplomado de Comando de Escuadrón Aéreo (DCEA) así como sus relaciones con autoridades y miembros del instituto superior, estableciendo las competencias y procedimientos disciplinarios en función de la aplicación de medidas que garanticen el cumplimiento de este Reglamento.

II. FINALIDAD.

Contar con un instrumento normativo que permita preservar la vigencia sostenida de la disciplina de los Señores Oficiales Cursantes (OC) del Instituto, en función a las prescripciones institucionales, motivando conductas adecuadas, sancionando transgresiones e incentivando virtudes.

III. ALCANCE.

El presente reglamento tiene alcance para todo el personal de Planta, Docentes y Oficiales Cursantes destinados en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Escuela Comando y Estado Mayor Aéreo para el cumplimiento de su misión, se sostiene básicamente en la disciplina y la obediencia al ordenamiento jurídico militar, por constituirse en el pilar fundamental institucional de la Fuerza Aérea.

El Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo busca fundamentalmente preservar la vigencia sostenida de la disciplina, el orden y el acatamiento consciente de la normativa interna del Instituto, su aplicación traducirá la capacidad del superior al evaluar la conducta del subalterno y obrar en consecuencia de acuerdo a su sano criterio.

El superior y el subalterno tienen que conocer perfectamente donde comienza y donde termina el límite de su conducta y aceptar en consecuencia el primero, la responsabilidad de aplicar un castigo y el segundo, de reconocer su infracción al presente Reglamento.

La disciplina se inculca, por medio de la enseñanza y por la práctica, con la constancia y con el ejemplo, naturalmente debe ser exigida; los Cursantes, deben saber conscientemente lo que es la disciplina y como se manifiesta o exterioriza dentro el instituto.

La Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, proporciona una formación integral por tanto el objetivo del régimen disciplinario, es la corrección de conductas inadecuadas del Cursante dentro y fuera de la Institución, creando la práctica de buenos hábitos de comportamiento consciente que den como consecuencia el mantenimiento de la disciplina, primeramente, mediante las medidas preventivas como la persuasión, reflexión y el ejemplo; y luego las medidas correctivas como la sanción.

El Régimen Disciplinario tiene por finalidad aplicar un seguimiento de la conducta individual de los Oficiales Cursantes, que permita el control permanente de su comportamiento para la correspondiente evaluación en disciplina, anulando conductas y comportamientos erróneos.

BASES LEGALES

El marco legal de sustento para la elaboración del presente Reglamento Interno es el siguiente:

1.- Constitución Política del Estado.

2.- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

3.- Estatuto Orgánico de la Universidad Militar de las FF.AA.

Disciplina Militar

La disciplina militar es el conjunto de normas a que todo militar debe sujetar su conducta, tiene como bases la subordinación, la obediencia y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral. Su objeto es el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las Leyes y los Reglamentos Militares.

Normas Generales

Los Cursantes de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo deben someterse a las siguientes normas disciplinarias generales:

1.- Asistir correctamente uniformado a todas las actividades programadas del Instituto.

2.- Los días asignados para deportes, los Cursantes deberán utilizar uniforme deportivo reglamentario.

3.- Los Cursantes están prohibidos fumar en ambientes cerrados de la ECEMA.

4.- El personal militar femenino deberá usar esmalte transparente en las uñas.

5.- Los Cursantes que sean sancionados por otros miembros de la Institución fuera de actividades académicas y de acuerdo a los Reglamentos de faltas disciplinarias y sus castigos, no serán sujetos a la perdida de puntaje considerado en este Reglamento de Disciplina.

6.- Los Cursantes no deben utilizar celulares o aparatos de música en clases, asistencias, conferencias, actividades deportivas, y/o Instrucción Militar.

7.- En caso de que el Cursante considere que la pérdida de puntos o arresto es injustificada, debe presentar un informe inmediato al Escuadrón de Instrucción (Sección Disciplina), para su análisis y reconsideración.

8.- Acatar todas las disposiciones del Escuadrón Instrucción.

CAPITULO I

LAS FALTAS

Artículo 1. (De las faltas)

Son consideradas faltas de disciplina y responsabilidad, las contravenciones del Oficial Cursante a las disposiciones Reglamentarias establecidas en las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, cuyas prescripciones y sanciones están reguladas por los Reglamentos en vigencia.

Las **faltas adquieren mayor gravedad**, cuando por su trascendencia perjudican al servicio o comprometen a las Instituciones Militares, cuando son reiteradas o producidas en público.

Artículo 2. (Clasificación de las faltas).

La ECEMA, establece las siguientes sanciones para las diferentes faltas académicas consideradas en el presente Reglamento, asignando la pérdida de puntos para cada una de ellas y clasificándolas de la siguiente manera:

GRUPO 1. Faltas Académicas Leves, con 3 y 5 puntos para deméritos.

GRUPO 2. Faltas Académicas Graves, con 10, 15, 20 y 25 para deméritos.

GRUPO 3**.** Faltas a ser tratadas en Consejo Académico

GRUPO 1.

(Faltas leves, pérdida de 3 (tres) puntos).

1. No cumplir las instrucciones durante las actividades académicas.
2. Atrasos injustificados.
3. Salir del aula sin autorización.
4. Ocupar en el aula una mesa de trabajo distinta a la asignada.
5. No devolver los libros a la biblioteca en el plazo previsto.
6. Falta de cooperación en los trabajos de grupo.
7. Falta de espíritu deportivo.
8. Descuidado con el uniforme.
9. Varones: Tipo militar, empleándose como máximo la máquina Nº 1,5 por los costados y la parte de atrás, y gradualmente más largo hacia adelante y arriba, no sobrepasando los 3 cm., con patillas al nivel medio de la oreja, sin barba, bigote de corte recto que no sobrepase la comisura de los labios.

10. Damas: Peinado sobrio "no melenas debajo del cuello del uniforme", tinte de color natural, sujetadores permitidos, redes de color natural sin adornos para moños.
11. Retraso en la entrega de la documentación requerida.
12. Para las damas: Utilizar aretes sobrios, pintado de uñas con colores enteros y homogéneos.
13. Falta de prolijidad en la presentación de exámenes y trabajos de investigación.
14. Utilizar documentos o material de consulta ajenos a la materia que se está desarrollando.
15. Incumplimiento de funciones como Jefe de Grupo de Trabajo.
16. Mala conservación del material de Instrucción entregado por la ECEMA.
17. No respetar la opinión del camarada durante el desarrollo de clases.
18. Ocultar pertenencias del camarada durante el desarrollo de clases y fuera de las mismas.
19. Falta de camaradería.
20. No llevar el marbete de identificación.
21. Ingresar a áreas restringidas, sin la autorización correspondiente.
22. No colocar correctamente los datos requeridos en los exámenes.
23. No contar con la documentación actualizada (Carnet Militar, COSSMIL, C. I., Brevet, SOAT, etc.)
24. Consumir alimentos en lugares no establecidos (excepto Casino).
25. Fumar en lugares no autorizados.
26. Estacionar su vehículo en espacio no autorizado.

GRUPO 2.

(Faltas leves, pérdida de 5 (cinco) puntos).

1. Hacer observaciones infundadas a los docentes.
2. Murmurar contra el Régimen Interno o cualquier otro aspecto.
3. Reclamar calificaciones sin fundamento.
4. Presentar durante los exámenes, bolígrafos y otros no autorizados.
5. Pedir prórroga para la entrega de trabajos o cancelación de exámenes.

6. Propagar rumores.
7. Dormitar durante el desarrollo de clases.
8. Ingresar a lugares no autorizados para los Cursantes.
9. Incumplimiento de funciones como encargado de curso u oficial de servicio.
10. Inasistencia injustificada a clases (por cada periodo académico).
11. No asistir a las actividades programadas.
12. Promover desordenes en cualquier tarea asignada.
13. Expresarse con lenguaje o realizar movimientos o gestos obscenos.
14. Emplear sin autorización, al personal de Servicio o de Guardia en asuntos particulares o personales.
15. Falta de consideración con el personal de Planta y Docente.
16. Uso de teléfono celular en clases u otras actividades programadas.
17. Uso indebido de las computadoras asignadas.
18. Agredir verbalmente a un camarada.
19. Asistir a la ECEMA fuera de horario, con el vestuario inadecuado (Pantalón corto, chinelas).

(Faltas graves, descuento de 10 (diez) puntos).

1. Abandono, destrucción o deterioro premeditado de prendas, útiles o materiales del instituto.
2. Fingir enfermedades como excusa.
3. No cancelar en plazo prudente sus obligaciones económicas.
4. Ser cómplice o encubridor de plagios en la presentación de tareas asignadas.
5. Formular reclamos de exámenes verbalmente al Docente y no presentar su reclamo por escrito.
6. Tratar de sorprender y abusar de la buena fe de un superior, realizando reclamos infundados.
7. Interferir el Plan de Llamadas, obstaculizando su flujo, no llamando a quienes le corresponda hacerlo.
8. Descuidado con el material y documentación clasificada.

(Faltas graves, de 15 (quince) puntos).

1. Dar información falsa o incompleta, respecto a su domicilio, teléfonos y otros.
2. Acceder a la documentación e información magnética del Docente, sin la autorización respectiva.
3. No presentarse oportunamente a acuartelamientos o llamadas de emergencia.
4. Sobrepasar su licencia, vacación o permiso sin causal justificada.
5. Realizar intervenciones airadas en clase.
6. Falta de respeto con el personal de Planta y Docente.

(Faltas graves, pérdida de 20 (veinte) puntos).

1. Insinuar que el docente proporcione preguntas de evaluación.
2. Realizar llamadas telefónicas al personal docente y de planta sin autorización.
3. Efectuar representaciones mal intencionadas, tratando de buscar confrontación entre Docentes, Planta Académica, Jefe de Estudio o Comandante.
4. No cumplir con las normas de convivencia y buena conducta en las viviendas funcionales o particulares, debidamente comprobado con informes pertinentes.
5. Efectuar comentarios con particulares o personal militar ajeno al Instituto, que denigre o permita realizar conjeturas o especulaciones negativas, que afecten al prestigio e imagen de la Institución de la ECEMA o de su personal.

(Faltas graves, pérdida de 25 (veinticinco) puntos).

1. No conducirse con pulcritud y decoro en actos públicos, dando lugar a críticas y reproches contra la institución.
2. Realizar visitas en el domicilio u oficina al personal docente, sin justificación y autorización.
3. Atentar o infringir contra la seguridad y reserva de la documentación de la ECEMA.

GRUPO 3. (**Faltas a ser tratadas en Consejo Académico).**

Artículo 3. (A Disposición del Consejo Académico).

1. Por exceder el límite de asignaturas reprobadas (Separación del Curso)
2. Por la reprobación en la calificación de las actividades físico-deportivas.
3. Por confraternizar y relacionarse con personal de planta, cursantes y

administrativo de la Unidad.

4. Por fraude o intento de fraude en controles y exámenes.
5. Por efectuar plagio comprobado en los trabajos asignados.
6. Por la reprobación en exámenes de segunda instancia.
7. Por la reprobación en segunda instancia, en las apreciaciones o exposiciones de los Ejercicios Operativos y Trabajos Aplicativos.

CAPITULO II

LA SEPARACIÓN

Artículo 4. (Causales de separación).

Son causales de separación del Instituto para los OC las siguientes:

1.- Académicas.

2.- Disciplinarias.

3.- Bajo Rendimiento Físico.

4.- Salud.

5.- Solicitud voluntaria.

6.- Procesamiento en la Justicia Militar.

7.- Procesamiento en la Justicia Ordinaria.

8.- Por faltas consecutivas al Instituto.

SEPARACIÓN POR CAUSALES ACADÉMICAS

Artículo 5. (Separación por causales académicas)

Constituyen causales de separación académica en la ECEMA, las dispuestas por el presente Reglamento que a continuación se detallan:

1.- Exceder el límite de asignaturas reprobadas.

a.- Reprobar en segunda instancia una asignatura.

b.- Fraude o intento de fraude durante las evaluaciones.

Para tal efecto se considera como fraude o intento de fraude las siguientes acciones:

1) Llevar consigo anotaciones, gráficos o siglas en la mano, lentes, reglas, borradores, cajones de pupitre u otros objetos (aunque no sean utilizados).

2) Escribir en el pupitre, ventanas u otro lugar, información relativa a la Asignatura.

3) Tener en posesión reglamentos, libros, textos, agendas, folletos, resúmenes, durante el desarrollo de las evaluaciones, sin autorización expresa del Evaluador (aunque no sean utilizados).

4) Tener sobre el pupitre o área circundante al alumno, documentos o papeles de cualquier tipo y tamaño, con apuntes relacionados al tema de evaluación (aunque no sean utilizados).

5) Obtener preguntas de la evaluación por cualquier medio.

6) Copiar respuestas durante la realización de las evaluaciones o intercambiar evaluaciones entre OC.

7) No entregar las evaluaciones inmediatamente después de rendirlas.

8) Emplear grabaciones relativas a los temas propuestos durante las evaluaciones.

9) Intentar o sobornar al personal encargado de elaborar las evaluaciones para obtener información.

10) Engañar a los encargados de la elaboración de evaluaciones, pretendiendo conseguir información adicional.

11) Modificación de las planillas de calificaciones, de manera subrepticia, por sí mismo o valiéndose de terceras personas y cualquier medio.

12) Suplantación de personas para rendir evaluaciones, siendo penadas ambas personas.

13) Hablar entre OC, dirigir miradas a los costados y/o hacia atrás, intentar comunicarse mediante gestos, señales (lenguaje mudo).

14) Utilizar agendas electrónicas, teléfonos celulares, calculadoras con función de texto y/o similares, con datos y/o anotaciones relacionadas con la Materia que es motivo de evaluación.

c.- Alterar las notas, considerándose como tal los siguientes hechos:

1) Modificar o alterar la nota registrada por el evaluador.

2) Valerse de cualquier medio para alterar notas y promedios en las calificaciones.

3) Modificar respuestas en las evaluaciones ya calificadas.

4) Incrementar, posterior a su calificación, respuestas a preguntas no contestadas.

Artículo 6. (Transgresión de la norma).

La separación por causal académica procede cuando un OC ha transgredido cualquiera de las normas establecidas en el presente Capítulo.

Artículo 7. (Aplicación de la Separación).

La separación será determinada y aplicada en el día, por el Consejo Académico Superior de acuerdo al procedimiento establecido.

Artículo 8. (Aplicación del procedimiento).

Cuando un OC sea encontrado cometiendo cualquiera de las faltas académicas señaladas en los incisos A, B y C del Artículo 27 del presente capítulo, se cumplirá los procedimientos establecidos por la Sección de Evaluaciones.

Artículo 9. (De la separación).

Para la separación del Instituto de cualquier OC por causas académicas, deberá haberse efectuado la recopilación de los informes o pruebas necesarias y conforme al procedimiento del Consejo Superior Académico Disciplinario establecido.

SEPARACIÓN POR CAUSAS DISCIPLINARIAS

Artículo 10. (Separación disciplinaria).

Constituyen causales de **separación disciplinaria** en la ECEMA, las contempladas en el presente Reglamento y que a continuación se detallan:

1.- Sobrepasar la calificación mínima en disciplina.

2.- El Oficial Cursante que presuntamente haya cometido algún delito, dentro o fuera de las actividades del Instituto, que cuente con imputación formal.

3.- Ofrecer resistencia para cumplir actos del servicio.

4.- Atentar de obra o palabra contra un superior, durante actos del servicio o fuera de ellos.

5.- Participar en la producción, tráfico o consumo de estupefacientes.

Artículo 11. (Determinación de la separación).

La separación por esta causal será determinada y aplicada en el día por el Consejo Superior de acuerdo al procedimiento establecido.

Artículo 12. (Separación del instituto).

Para la separación del Instituto de cualquier OC por causas disciplinarias, deberá haberse efectuado la recopilación de los informes o pruebas necesarias y conforme al procedimiento del Consejo Superior.

SEPARACIÓN POR BAJO RENDIMIENTO FÍSICO

Artículo 13. (Separación por bajo rendimiento físico).

La causal de separación por bajo rendimiento físico procede cuando un OC hubiera reprobado en segunda instancia la prueba de suficiencia física (Test de Cooper).

Artículo 14. (Determinación y aplicación).

La separación por esta causal será determinada y aplicada por el Consejo Superior, de acuerdo al procedimiento establecido.

Artículo 15. Artículo 15. (Determinación de la separación).

Para la separación del Instituto de cualquier OC por bajo rendimiento físico, deberá haberse efectuado la recopilación de los informes o pruebas necesarias y conforme al procedimiento del Consejo Superior Académico Disciplinario establecido.

SEPARACIÓN POR CAUSAS DE SALUD

Artículo 16. Artículo 16. (Separación por salud).

Constituyen causales de **separación por salud** de la ECEMA, las dispuestas en el presente capítulo y que a continuación se detallan:

1.- Cuando el Alumno este impedido de asistir a clases por enfermedad o accidente que requiera de una internación, tratamiento médico o **baja médica por más de diez (10) días consecutivos o quince (15) días discontinuos durante su permanencia en el Instituto.**

2.- Cuando los OOCC (Damas) se encuentren en estado de gestación durante su permanencia en el Instituto. Serán separadas **con derecho a su reincorporación**.

Artículo 17. (Determinación del consejo superior)

La separación por esta causal será determinada y aplicada por el Consejo Superior de acuerdo al procedimiento establecido, previo análisis de antecedentes y los correspondientes certificados.

Artículo 18. (Análisis de la Solicitud de Separación por motivos de salud).

La separación por salud podrá ser planteada y analizada por el Comandante del Instituto o ser solicitada por el OC.

Artículo 19. (De la determinación).

La separación planteada por el Comandante del Instituto procede cuando un OC no reúne las condiciones de salud (físicas y mentales) establecidas en la convocatoria

para realizar el curso y a consecuencia de ello no rinde o reprueba la evaluación física diagnóstica y la evaluación médica. En esta situación, el caso debe ser tratado por el Consejo Superior, para lo cual el Comandante del Instituto tiene la potestad de solicitar un Informe al centro médico aeronáutico de la FAB, cuando considere que el OC no reúne las condiciones físicas para realizar el curso y éste no solicite su separación voluntariamente.

Artículo 20. (Consideraciones a tomar).

Para que proceda la separación a solicitud del OC, este deberá considerar los siguientes aspectos:

1.- Presentar por escrito al Comando del Instituto, su solicitud debidamente fundamentada acompañada del examen médico, el mismo que deberá ser certificado con centro médico aeronáutico de la FAB.

2.- Para el caso de OC (damas) presentar certificado médico que acredite que se encuentra en estado de gestación.

Artículo 21. (Documentación a presentar).

Este tipo de separación del Instituto, permitirá que el OC pueda retornar por una sola vez al mismo curso; previa presentación del Certificado de la Junta Médica y solicitud al COMANGRALFAB.

Artículo 22. (Reincorporación).

Para la reincorporación del personal que fue separado por problemas de salud, se deberá considerar los siguientes requisitos:

1.- Presentación de certificados médicos emitidos por centro médico aeronáutico de la FAB, que acredite su buen estado de salud.

2.- Presentación de la solicitud de reincorporación antes del inicio de la gestión académica al COMANGRALFAB con copia al Comando del Instituto.

3.- En caso de omitirse cualquiera de los procedimientos anteriormente citados, la solicitud de reincorporación será improcedente.

4.- Para la separación del Instituto de cualquier OC por causas de salud, deberá haberse efectuado la recopilación de los informes o pruebas necesarias y conforme al procedimiento del Consejo Superior Académico Disciplinario establecido.

SEPARACIÓN DE FORMA VOLUNTARIA

Artículo 23. (Situación).

La separación voluntaria procede en dos situaciones:

La primera, cuando el OC solicita la separación del Instituto por decisión propia, sin que exista causa que justifique esta decisión**.**

La segunda, por problemas familiares o de fuerza mayor debidamente justificadas.

Los OC que sean separados del Instituto a consecuencia de su solicitud de retiro voluntario del curso **sin causa justificada** no podrán retornar como OC por ningún motivo más, aspecto que deberá ser considerado en la Resolución del Consejo Superior.

Artículo 24. (Reincorporación).

Los OC que sean separados del Instituto a solicitud voluntaria por consecuencia de problemas familiares o de fuerza mayor debidamente justificados podrán retornar como OC al Instituto previa solicitud al COMANGRALFAB.

Artículo 25. (De la separación).

La separación voluntaria del Instituto, será concedida a todo OC que la solicite por decisión propia, siempre que cumpla el siguiente procedimiento:

1.- Presentar por escrito al Comando del Instituto su solicitud debidamente fundamentada y documentada, especificando los problemas familiares o de fuerza mayor, que le impidan continuar con el Curso.

2.- La solicitud será tratada y resuelta por el Consejo Superior, para tal efecto, el OC no deberá estar contemplado en otra causal de separación (Disciplinaria, Académica o por falta de Condiciones Físicas).

Artículo 26. (De la consideración).

Si el Consejo Superior del Instituto establece que realmente existen problemas familiares (como por el fallecimiento de conyugue que altera la planificación de su hogar) que no tienen una solución inmediata o causas de fuerza mayor que le impiden continuar como OC, permitirá que la o el Oficial, previa solicitud al COMANGRALFAB, pueda retornar como OC, lo cual deberá ser especificado en la Resolución adoptada por el Consejo Superior.

Artículo 27. (Solicitud Voluntaria).

En caso de que la solicitud de separación sea presentada en forma voluntaria y se determine en reunión de Consejo Superior que la misma se plantea con el solo fin de

eludir su situación académica y/o disciplinaria, esta será considerada como falta grave y será sancionada con Memorándum de arresto severo.

SEPARACIÓN POR PROCESAMIENTO EN LA JUSTICIA MILITAR U ORDINARIA

Artículo 28. (Separación por procesamiento).

La separación por procesamiento en la justicia militar u ordinaria procede cuando un OC, como consecuencia de la instauración de un Sumario Informativo o cualquier proceso ordinario con imputación formal, exista auto de procesamiento y el COMANGRALFAB destine este personal a la letra “E” de disponibilidad para que asuma su defensa.

Artículo 29. (Tiempo de separación).

La separación por esta causal será determinada y aplicada por el Consejo Superior dentro de las 72 horas de conocido el caso de manera objetiva.

Para la separación del Instituto de cualquier OC por procesamiento en la justicia militar u ordinaria, se procederá previa acumulación de los informes o pruebas necesarias y conforme al procedimiento del Consejo Superior establecido.

Artículo 30. (Reincorporación).

El OC separado del Instituto para que asuma su defensa en procesos ante la Justicia Militar u Ordinaria, que hubiese sido absuelto de culpa, tendrá derecho a retornar a la ECEMA, previa solicitud al COMANGRALFAB.

SEPARACIÓN POR FALTAR CONSECUTIVAMENTE AL INSTITUTO

Artículo 31. (De la inasistencia).

El OC que falte por dos (2) o más días al Instituto de forma consecutiva sin causa justificada, será sometido al Consejo Superior y separado del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS CAUSALES DE SEPARACIÓN

Artículo 32. (De la consideración).

El OC que fuese separado por cualquiera de las causales especificadas en los anteriores artículos, será puesto a disposición del COMANGRALFAB.

Artículo 33. (De la notificación).

Todo OC que sea separado del Instituto mediante Resolución del Consejo Superior, debe ser notificado con la misma y su memorándum, debiendo como constancia firmar en la copia correspondiente, en caso de negarse se hará firmar con otro oficial como testigo.

CAPITULO III

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 34. (Sanciones).

La disciplina militar exige de todos y cada uno de los miembros de las FF.AA. algunas restricciones en sus derechos.

Artículo 35. (Aplicación de las sanciones).

Las sanciones establecidas en el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos Nº 23, **NO** serán consideradas como deméritos para efectos de calificación y evaluación de disciplina y comportamiento de los OOCC en la evaluación de Actividades Complementarias. Las sanciones disciplinarias son aplicadas mediante MEMORANDUM y serán consideradas como antecedentes para efectos de calificación en las Fojas de Concepto de los Oficiales Cursantes.

Las sanciones tienen por finalidad corregir la conducta y comportamiento, evitando que en su repetición se convierta en malos hábitos. Su aplicación deberá ser eficaz, oportuna y justa, considerando lo siguiente:

1.- La aplicación de las sanciones no deberá afectar los factores de capacitación, como el psicológico, social, pedagógico, biológico, y debe ser justa para evitar el rechazo, debiéndose crear una reacción positiva ante la falta y enmendar el comportamiento.

2.- Las sanciones impuestas traen como consecuencia la pérdida del puntaje asignado, disminución en el concepto de Disciplina y Comportamiento, e inclusive la separación definitiva del Instituto.

3.- Las faltas serán sancionadas en las siguientes formas:

   a.- **Primera Forma**: Aplicando sanciones a las faltas académicas establecidas, de acuerdo al presente Reglamento.

   b.- **Segunda Forma**: Las faltas Disciplinarias no tipificadas en el presente Reglamento, serán sancionadas mediante Memorándum, aplicando el Reglamento de Faltas disciplinarias y sus Castigos Nº 23.

4.- Una misma falta no puede ser sancionada por dos superiores a la vez, ni con dos sanciones diferentes.

5.- Todo Superior o Docente militar (excepto Oficiales Cursantes), tienen la competencia y facultad de imponer sanciones personalmente, dentro los límites disciplinarios establecidos en el presente Reglamento.

6.- Una sanción disciplinaria, no puede ser suspendida por ningún superior,

pudiendo ordenar alteración o suspensión, únicamente la autoridad que impuso la sanción.

7.- La reincidencia de la falta dará lugar a la duplicación del puntaje descontado. La doble reincidencia, será motivo para triplicar el puntaje descontado.

Ejemplo:

Un OC en determinada fecha comete una falta sancionada con 2 deméritos, posteriormente comete una serie de reincidencias de la misma falta; debe ser sancionado de la siguiente manera:

PLAZO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4
REINCIDENCIA	FALTA	1RA. REINCIDENCIA	2DA. REINCIDENCIA	3RA. REINCIDENCIA
ASIGNACIÓN DE DEMÉRITOS	2	4(DOBLE DEL ANTERIOR)	SANCIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM	A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO

Artículo 36. (Documentación).

La documentación respectiva de méritos (incluye felicitaciones con memorándum) y deméritos (incluye sanciones con memorándum, así como también informes u otros), deberá incluirse en el legajo del Oficial Cursante.

Artículo 37. (Las acciones disciplinarias).

Aplicará el Consejo Académico Disciplinario a las transgresiones que no son causales de separación serán sancionadas mediante Resolución:

1.- Pérdida de Puntaje.

2.- Arresto en instalaciones de la ECEMA, hasta un máximo de 8 días, sin perjuicio de asistir a las actividades académicas programadas.

3.- Suspensión de las Becas.

4.- Postergación del Oficial Cursante por inasistencia a clases (justificado).

Artículo 38. (Medidas preventivas a la pérdida de puntaje).

1. Pérdida de 30 de puntos:

Citación al cursante del Grupo Académico Correspondiente, comunicación escrita mediante memorándum de su puntaje.

2. **Pérdida de 50 de puntos:**

   Notificación escrita mediante memorándum.

3. **Pérdida mayor a 50 puntos:**

   Tratamiento por el Consejo Académico Disciplinario.

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DISCIPLINARIOS

Artículo 39. (Consideraciones generales).

Los Oficiales Superiores de Planta o Docentes están facultados para sancionar una falta, analizando y considerando los siguientes elementos:

1.- Acción.- Deberá comprobarse efectivamente el hecho.

2.- Tipificación.- Debe encuadrarse en un artículo de este Reglamento.

3.- Responsabilidad.- Debe establecerse claramente quien cometió la falta.

4.- Culpabilidad.- Haber cometido la falta intencionalmente o por negligencia.

Las siguientes circunstancias deben ser analizadas cuando se sanciona una falta y que modifican su gravedad:

1.- Atenuantes.- Disminuyen su culpabilidad.

A. Cuando la Falta ha sido cometida dentro de la primera semana académica
B. La comprobación de que no se actuó intencionalmente.
C. Los antecedentes de buena conducta del infractor.
D. Haber sufrido sanciones no autorizadas por los Reglamentos Militares.
E. Cometer la Falta por una orden o influencia de un superior, siempre que no constituya delito.
F. La presentación voluntaria inmediatamente después de cometer la Falta o dar parte con hidalguía a los superiores antes de que estos tomen conocimiento de la misma.
G. Haber demostrado un buen rendimiento Académico, Militar y Disciplinario en el tiempo de su permanencia en el Instituto.
H. Cometer una Falta para evitar que se cometa otra Falta más grave.
I. Cooperar con el proceso de investigación de una Falta

2.- Agravantes.- Aumentan su culpabilidad.

A. Cometer la Falta contra un superior jerárquico
B. Cometer la Falta con deliberación o en conocimiento de que el hecho es una Falta, alevosía, crueldad, violencia, astucia.
C. Actuar con premeditación, engaño, o simulación.

D. Cometer la Falta por promesa de recompensa o premio.
E. Cometer Faltas abusando de la autoridad que ejerce.
F. Cometer Faltas aprovechando situaciones de emergencia.
G. Cometer Faltas con la cooperación de otros para asegurar su ejecución o alegar impunidad (Faltas en grupos).
H. Cometer Faltas en actos del servicio
I. Cometer Faltas cuando se está cumpliendo comisiones del servicio fuera del Instituto.
J. Ser reincidente.
K. Cometer Faltas que por su trascendencia perjudican el normal desenvolvimiento de las actividades o comprometan a la institución militar.
L. No cooperar con la investigación de una Falta o delito
M. Hacer uso de influencias del ámbito político o militar que entorpezcan la investigación y el proceso correspondiente.
N. Mal comportamiento disciplinario anterior.
O. Faltar a la verdad en la presentación de informes o en declaración informativa ante los Consejos.
P. Cometer la Falta bajo influencia de sustancias prohibidas, estupefacientes o alcohol.
Q. Cometer la Falta en presencia de subalternos y/o inducir a los mismos a cometer una Falta.

3.- Eximentes.- Anulan la culpabilidad como ser:

- Hechos fortuitos o error de hecho.
- Cumplimiento del deber.
- Amenaza o presión moral y física.
- Estado de necesidad comprobada.

Artículo 40. (Atribuciones).

1.- El comandante de la ECEMA, podrá sancionar todas las faltas tipificadas en el presente reglamento.

2.- El personal militar, superior jerárquico destinado en la ECEMA, podrán

sancionar las Faltas Leves y Graves cometidas por los OC.

3.- Los señores Docentes Militares Invitados, podrán sancionar, todas las Faltas Leves, previa solicitud al Comandante del Grupo Académico correspondiente.

CAPÍTULO V

CONTROL SOBRE APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 41. (De la disciplina y el comportamiento).

El Personal de la Planta Académica observará la disciplina y el comportamiento del OC, dentro y fuera del ámbito de la ECEMA, en ambos casos se aplicará lo expresamente determinado y previsto en el presente Reglamento.

Artículo 42. (Asignación de puntaje).

Al inicio del año académico, se asignará al Oficial Cursante un crédito, para el DCEMA (Anual) **100 (Cien)** puntos y para el DCEA (Semestral) **50 (cincuenta)** puntos para la evaluación de disciplina y comportamiento.

Artículo 43. (Descuento del puntaje).

Las sanciones con descuento del puntaje asignado son acumulativas durante el desarrollo de las actividades correspondientes y las mismas serán notificadas al Oficial Cursante, con fecha, naturaleza y el descuento de los puntos por la falta cometida, mediante anotación en el libro de disciplina que se encontrara a cargo del Escuadrón Instrucción de los Grupos Académicos. Asimismo, el Oficial Cursante deberá presentarse al superior una vez cumplida o anotada en el libro indicado, en un plazo no mayor a las 24 hrs.

Artículo 44. (Apreciación de disciplina y comportamiento).

La apreciación y evaluación correspondiente a la disciplina y comportamiento será facilitada en cualquier momento que se requiera, como referente en el Consejo Superior Académico para el concepto Planta/Cursante y para fines de calificación final de cada área y del curso (Orden de Mérito).

Artículo 45. (Notificación de puntaje).

Cuando el Oficial Cursante pierda más del 85 % de los puntos asignados, será notificado mediante memorándum firmado por el Comandante del Grupo Académico, con las recomendaciones pertinentes referentes a una posible separación del curso.

Artículo 46. (Separación por disciplina y comportamiento).

Cuando un Oficial Cursante, sobrepase la pérdida del 100 % de los puntos asignados en cualquier momento del desarrollo del Curso, será separado del mismo, mediante **Resolución del Consejo Superior Académico.**

Artículo 47. (Sanciones extraordinarias).

A la reincidencia de las faltas ordinarias, presumiéndose que se convierten en malos hábitos, merecen otra sanción mayor que emitirá el Consejo Superior Académico previa reunión de sus miembros.

Artículo 48. (Aplicación de la fórmula para deméritos).

Para la calificación final por deméritos se aplicará el siguiente procedimiento y formula:

1.- DCEA. (Diplomado de Comando y Escuadrón Aéreo)

a) Calificación máxima de 100, correspondiente a 50 puntos.

b) Calificación mínima de 75, correspondiente a la pérdida de los 50 puntos asignados.

c) Valor de unidad por demerito de 0,8 para el DCEA.

2.- DCEMA. (Diplomado de Comando y Estado Mayor Aéreo)

a) Calificación máxima de 100, correspondiente a 100 puntos.

b) Calificación mínima de 80, correspondiente a la pérdida de los 100 puntos asignados.

c) Valor de unidad por demerito de 0,4 para el DCEMA.

Aplicación de la fórmula:

$$X = C - (D * VU)$$

Donde:

X = Calificación final por deméritos

C = Calificación máxima sin deméritos

D = Deméritos o puntos perdidos

VU = Valor de unidad por deméritos

CAPÍTULO VI

REPRESENTACIONES Y COMPETENCIAS

Artículo 49. (Representaciones y Competencias).

En caso de reclamos a las faltas disciplinarias académicas impuestas en el presente Reglamento, deberá procederse de la siguiente manera:

1.- El OC que considere que la falta disciplinaria académica recibida es injusta o no corresponde, podrá realizar la representación a la sección correspondiente en un plazo no mayor a 72 Hrs., mediante la presentación de un Informe, donde hará notar los detalles.

2.- Ante cualquier reclamo o representación el Comandante del Grupo Académico pedirá y/o solicitará al Superior que sancionó un informe sobre la situación presentada.

3.- Se elevarán ambos documentos al Consejo Superior Académico y Disciplinario del Instituto, donde se analizará si existen evidencias suficientes que fundamenten el reclamo.

4.- El Consejo Superior Académico y Disciplinario del Instituto, en base al análisis efectuado, podrá mantener, suspender, o alterar la sanción impuesta, siendo la decisión del Consejo, final e inapelable.

CAPÍTULO VII

SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN

Artículo 50. (Solicitud de Reconsideración y Procedimiento).

Aprobada y firmada la Resolución emitida por el Consejo Superior del Instituto, se procederá a su lectura en Sala y se notificará personalmente al interesado (a) entregándole un ejemplar original, la que constará en la diligencia respectiva, con expresa indicación de lugar, fecha y hora, firmando tanto el notificado (a), y el Secretario de Actas del Consejo Superior.

En conocimiento de la Resolución, el interesado (a) podrá interponer la Solicitud de Reconsideración en contra de la Resolución, ante el Consejo Superior, dentro del plazo PERENTORIO de 48 horas, con la solicitud y la documentación debidamente fundamentada, haciendo mención expresa de la inobservancia y errónea interpretación del Reglamento de disciplina y sanciones de la EPTA, Reglamentos y disposiciones vigentes de la Institución, caso contrario la Resolución quedará ejecutoriada sin reclamo ulterior, debiendo ser notificado con el mismo.

El Consejo Superior del Instituto, dentro del plazo de 7 días, se reunirá y analizará los fundamentos presentados en la solicitud de Reconsideración, cuyas determinaciones podrán ser:

Procedente, modificando o dejando sin efecto la Resolución emitida.

Improcedente. Manteniéndose firme el contenido de la Resolución emitida

Con la Resolución de Solicitud de Reconsideración debidamente fundamentada de procedente o improcedente, esta deberá ser notificada por secretaría en las oficinas de la EPTA.

Artículo 51. (Solicitud de Apelación y Procedimiento).

El interesado (a), al ser notificado con la Resolución de la Solicitud de Reconsideración, si considera conveniente podrá hacer uso de la Solicitud de Apelación dentro del plazo PERENTORIO de 48 horas, ante el Consejo Superior de Institutos de la Fuerza Aérea.

El Consejo Superior de Institutos de la FAB dentro del plazo de 15 días, se reunirá y analizará los fundamentos presentados en la solicitud de Apelación, cuyas determinaciones dispondrá la ratificación o la revocatoria de la Resolución del Consejo Superior del Instituto.

Una vez resuelta la solicitud de apelación por el DPTO. V-EDUCACIÓN EMGFAB., disponiendo revocatoria o ratificación, la misma quedará ejecutoriada sin ningún recurso posterior.